

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Emprego Irregular de Verbas ou Rendias Públicas (art. 315 do CP)

EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS

Esse assunto será rápido.

Concentre-se.

Vou ser direto, apresentar o tipo penal e indicar os pontos que merecem destaque.



Importante!

EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS

Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

DESTAQUE 01 - A QUALIDADE DO SUJEITO ATIVO DO CRIME.

Como assim?

O crime de **Emprego irregular de verbas ou rendas públicas** **SÓ PODE SER COMETIDO POR FUNCIONÁRIO QUE TENHA A ATRIBUIÇÃO** (A COMPETÊNCIA, O PODER) **DE ADMINISTRAR VERBAS PÚBLICAS.**

Trata-se de um CRIME PRÓPRIO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DAS VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS.

Grave uma exceção importante: há uma **lei especial** para os **Prefeitos**. Assim, quando um prefeito praticar tal conduta, não se aplica o Código Penal, e sim essa lei especial (princípio da especialidade). Trata-se do Decreto-lei n. 201/1967, que assim dispõe:

“Art. 1.º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

(...)

III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;”

DESTAQUE 02 – A CONDUTA E A DIFERENÇA PARA O CRIME DE PECULATO-DESVIO

No caso do **emprego irregular de verbas públicas** o dinheiro é aplicado dentro das próprias atividades da Administração Pública, porém, de modo contrário ao estabelecido em lei.

Exemplificando: *o dinheiro que a lei mandava aplicar na saúde, o funcionário pública aplica na construção de uma sede nova.*

Já no **PECULATO-DESVIO** o funcionário público desviar dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, **em proveito próprio ou alheio.**

Confira na doutrina:



Citação Doutrinária

“Diversamente do que ocorre no peculato, no crime de desvio de verbas ou rendas o sujeito não visa ao seu próprio favorecimento ou de terceiro, em detrimento da Fazenda Pública, uma vez que o objeto material, embora irregularmente, é empregado em benefício da própria Administração Pública”. (Damásio de Jesus, Código Penal Anotado, p. 983)

DESTAQUE 03 – LEI EM SENTIDO ESTRITO

Quando o tipo penal diz “lei”, refere-se apenas a “lei”, e não a legislação em geral, como instruções normativas, portarias, etc.

Em outras palavras, “a referência à lei é tomada em sentido estrito”, ou seja, não se trata de conceito extensivo de lei.

DESTAQUE 04 – ESTADO DE NECESSIDADE

Fiquem atentos a questões que apontem situações de estado de necessidade.

Por exemplo, administradores públicos que **dão às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei para atender uma situação de necessidade extrema** (enchentes; epidemias; catástrofes em geral).

Nesses casos, não haverá crime devido a excludente de ilicitude (o estado necessidade).

Fora dessas situações de extrema necessidade, nada importa o mérito do emprego irregular. Em outras palavras, mesmo que pareça correto aplicar a verba em outra finalidade, deve-se respeitar o estabelecido em lei, havendo o crime no caso de desrespeito.

Falei que era rápido.

A aula foi cirúrgica, e você vai acertar sua questão.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS

Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:
Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

SÓ PODE SER COMETIDO POR FUNCIONÁRIO QUE TENHA A ATRIBUIÇÃO (A COMPETÊNCIA, O PODER) DE ADMINISTRAR VERBAS PÚBLICAS.

No caso do **emprego irregular de verbas públicas** o dinheiro é aplicado dentro das próprias atividades da Administração Pública, porém, de modo contrário ao estabelecido em lei. **Exemplificando: o dinheiro que a lei mandava aplicar na saúde, o funcionário pública aplica na construção de uma sede nova.**

Quando o tipo penal diz “lei”, refere-se apenas a “lei”, e não a legislação em geral.

HÁ EXCLUSÃO DA ILICITUDE POR ESTADO DE NECESSIDADE QUANDO ADMINISTRADORES PÚBLICOS **dão às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei para atender uma situação de necessidade extrema** (enchentes; epidemias; catástrofes em geral).

Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
